

**DENIEGA SOLICITUD DE
REGULARIZACIÓN Y ORDENA
ARCHIVO DE DOÑA SUSANA
IVONNE VALDÉS CEPEDA, D.L.
Nº 2.695/79.**

Región Del Maule., 05 de Octubre
de 2026

RES. EXENTA Nº: E-0

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 3.274, de 1980, que establece la Ley Orgánica del Ministerio, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 386, de 1981; Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, y sus modificaciones; Decreto Ley Nº 2.695, de 1979, especialmente sus artículos 10º, 11º y sus modificaciones; y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 541, de 1996 y sus modificaciones, la Ley Nº 19.880, que aprueba las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; La Resolución Nº 36, de 2024 de la Contraloría General de la República, la delegación de facultades efectuadas mediante las Resoluciones Exentas Nº 1917, Nº 107 y Nº 108, todas de 1996 del Ministerio de Bienes Nacionales; Decreto Supremo Nº 30, de 26 de marzo de 2026, de nombramiento del SEREMI.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, mediante Informe Técnico de fecha mayo de 2025, se constató que la solicitante, doña SUSANA IVONNE VALDÉS CEPEDA, ejerce posesión material respecto del inmueble Rural, ubicado en LAS MERCEDES S/N, Comuna de Talca, Provincia de Talca, Región del Maule.
- 2.- Que, el inmueble se encuentra amparado por la inscripción conservatoria que rola a Fojas 3794, Nº 3666 del año 2.017 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca.
- 3.- Que, la solicitante no logra acreditar la posesión material sobre la totalidad de la superficie solicitada ni que esta reúna los requisitos de certeza, continuidad y exclusividad exigidos por el Artículo 2 del Decreto Ley Nº 2.695 de 1979, en relación con el Artículo 4 del mismo cuerpo legal y el Artículo 925 del Código Civil, toda vez que existió una discrepancia entre la superficie indicada en la solicitud, correspondiente a 1.014 mt², y la superficie efectivamente constatada durante la verificación técnica, equivalente a 830,96 mt². En consecuencia, no se acreditó el ejercicio de actos posesorios sobre la diferencia de 183,04 mt², generándose una indeterminación respecto del inmueble pretendido e impidiendo tener por acreditada la posesión material en los términos y extensión originalmente solicitados.
- 4.- Por tanto, en virtud de lo señalado precedentemente, se estima que la presente solicitud no debe continuar con su tramitación.

RESUELVO:

- 1.- Deniéguese la solicitud presentada y Ordénese su archivo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2º, 4º, 5º, 11º y 13º, del D.L. Nº 2.695, de 1979, en relación con el Artículo 925º del Código Civil y demás normas aplicables al caso en concreto.
- 2.- Notifíquese a la solicitante la presente resolución por carta certificada al domicilio que registra en estos antecedentes administrativos.

3.- Publíquese la presente resolución en el sitio electrónico del Gobierno Transparente del Ministerio de Bienes Nacionales en la sección "actos y resoluciones", en la categoría "actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º, de la letra g), de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, teniendo presente el deber de confidencialidad acerca de los datos personales que la presente resolución pudiera contener, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, debiendo ser estos utilizados estrictamente dentro del marco de las funciones del servicio y respetarse las demás exigencias que para su tratamiento establece el ordenamiento jurídico.

Anótese, Notifíquese y Archívese.

FLAVIO ESTEBAN BAZZI PEZOA
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES
NACIONALES REGIÓN DEL MAULE.

DISTRIBUCIÓN:

Interesada
Expediente
Of. De Partes
FBP/MBM/KTU